

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE [UF]

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na [endereço completo], por seus procuradores infra-assinados (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional situado à [endereço profissional], onde recebem intimações, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO

com fundamento no artigo 19, I, da Lei nº 10.522/2002, nos artigos 165 e 168 do CTN, e no artigo 319 do Código de Processo Civil, em face da

UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, representada judicialmente pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com endereço para intimações na [endereço da Procuradoria da Fazenda Nacional local],

pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

A parte autora é sociedade empresária regularmente constituída e tributada pelo regime de lucro real, submetendo-se à apuração periódica do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

No curso de suas atividades, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/1995, a autora optou pela remuneração dos sócios mediante Juros sobre o Capital Próprio (JCP), como forma de retribuição ao capital investido.

A despeito de os JCP referentes ao exercício de [ano], terem sido efetivamente contabilizados como despesa no mesmo exercício fiscal, sua dedutibilidade foi indevidamente rejeitada pela Receita Federal, sob o argumento de que a deliberação assemblear que autorizou o pagamento foi tomada apenas no exercício seguinte, ou seja, em [data da assembleia].

Em consequência dessa interpretação restritiva, a dedução dos JCP da base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi desconsiderada, resultando na cobrança de tributos superiores ao que efetivamente seria devido, com base em uma interpretação equivocada da legislação tributária infraconstitucional.

II – DO DIREITO

O artigo 9º, § 2º, da Lei nº 9.249/95 estabelece:

“§ 2º O valor dos juros remuneratórios poderá ser deduzido como despesa financeira na apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.”

Trata-se de despesa dedutível no próprio exercício em que os JCP foram apurados contabilmente, não havendo previsão legal de que a dedutibilidade esteja vinculada à data da deliberação assemblear que autoriza o pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que a dedução do JCP é possível no exercício em que é apurado e registrado contabilmente, independentemente do momento posterior da deliberação societária, desde que atendidos os demais requisitos legais.

Além disso, a IN SRF nº 11/96, art. 29, § 2º, que estabelece limitação à dedução vinculando-a à deliberação, não pode prevalecer sobre a norma legal primária, tampouco restringir direito do contribuinte com base em interpretação não prevista na lei.

III – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A indevida exigência de IRPJ e CSLL majorados em virtude da rejeição da dedução dos JCP acarretou recolhimentos indevidos no valor total de R\$ [●], conforme documentos comprobatórios anexos (DARFs e balancetes – IDs [●]).

Nos termos dos artigos 165, I, e 168, I, do CTN, é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, atualizados pela taxa SELIC.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

1. A declaração do direito da parte autora de deduzir os JCP apurados contabilmente no exercício de [ano] da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que a deliberação societária tenha ocorrido no exercício seguinte;
2. A condenação da União à restituição dos valores pagos indevidamente a título de IRPJ e CSLL, com a devida atualização pela SELIC desde cada recolhimento;
3. A condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Requer a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental e pericial contábil, se necessária.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]